

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3193/2543

นางสาว ศรีวลี ลีเม้งวาพมงคล
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 39, มาตรา 40 (2), มาตรา 40 (6)

โจทก์ให้บริการรักษาฟันที่โรงพยาบาลฟันโดยมีข้อตกลงว่าโจทก์ในฐานะทันตแพทย์จะได้รับส่วนแบ่งในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของค่าบริการรักษาที่โจทก์ปฏิบัติงานจริง เมื่อพิจารณาลักษณะของการประกอบวิชาชีพของโจทก์ที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ การวินิจฉัยเพื่อให้การบำบัดรักษาโรคย่อมเป็นไปโดยอิสระ รวมทั้งการคิดค่าบริการรักษาด้วย การให้บริการรักษาฟันรวมทั้งการคิดค่าบริการของโจทก์จึงเป็นการกระทำในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ ไม่ว่าโจทก์จะเป็นผู้รับค่าบริการไว้เองหรือโรงพยาบาลฟันรับไว้แทนก็ตาม ย่อมเป็นประโยชน์อันสืบเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพอิสระโดยตรงโจทก์จึงเป็นผู้มีเงินได้ทั้งจำนวนมิใช่มีเงินได้เฉพาะส่วนแบ่งที่โจทก์รับไว้เท่านั้นดังนั้นการหักค่าใช้จ่ายของโจทก์ในฐานะผู้มีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระประกอบโรคศิลปะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(6) และค่าลดหย่อนจึงต้องหักจากยอดเงินได้พึงประเมินค่ารักษาฟันทั้งจำนวน มิใช่จากส่วนแบ่งที่โจทก์ได้รับเท่านั้น

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่กำหนดให้นำเงินได้ทั้งจำนวนของโจทก์มาคำนวณเสียภาษีตามมาตรา 40(6) อันแตกต่างจากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินไว้ว่าเงินได้ของโจทก์ร้อยละ 50 เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) เป็นการวินิจฉัยในประเด็นเดียวกัน จึงเป็นเพียงการคิดภาษีให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย มิใช่เป็นการวินิจฉัยเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในประเด็นข้ออื่น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจให้กระทำได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เสีย และให้จำเลยคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มกับคืนเงินภาษีส่วนที่โจทก์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเกินไปรวมเป็นเงิน 75,144.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามประมวลรัษฎากรแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า รายรับจากค่าบริการรักษาฟันจำนวน 1,751,857.44 บาท ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นรายรับของโจทก์ทั้งจำนวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และให้จำเลยทั้งสี่คืนเงินภาษีและเงินเพิ่มกับเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกินไป รวมเป็นเงิน 75,144.69 บาท แก่โจทก์ คำขอนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ประกอบวิชาชีพอิสระโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันเป็นทันตแพทย์ให้บริการรักษาฟันอยู่ที่โรงพยาบาลฟันในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ

ประกอบโรคศิลปะ มีข้อตกลงกับโรงพยาบาลฟันว่า ค่าบริการรักษาฟันที่โจทก์เป็นผู้ให้บริการนั้น โจทก์จะได้รับส่วนแบ่งในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของค่าบริการรักษาฟันที่โจทก์ได้ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ในการให้บริการรักษาฟันของโจทก์สำหรับปีภาษี 2538 โรงพยาบาลฟันได้รับค่าบริการรักษาฟันโดยโจทก์เป็นเงิน 1,751,857.44 บาท โจทก์รับส่วนแบ่งในอัตราร้อยละ 50 เป็นเงิน 875,928.72 บาท และเสียภาษีเงินได้ในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระประกอบโรคศิลปะตามยอดเงินที่ได้รับส่วนแบ่งแล้วคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสองทูลทูลฎีกาว่ารายได้ส่วนที่โรงพยาบาลฟันรับไปเป็นเงินได้พึงประเมินของโจทก์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 หรือไม่ เห็นว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ได้ให้ความหมายของคำว่า "วิชาชีพทันตกรรม" หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัยการบำบัด หรือการป้องกันโรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใด ๆ ในการบำบัด บำรุง และฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรและการทำฟันในช่องปากและในวรรคสามได้ให้ความหมายของคำว่า "ผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา ดังนั้น จึงเป็นที่เห็นได้ว่าลักษณะของการประกอบวิชาชีพของโจทก์ ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามที่โจทก์ได้ศึกษาและรับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทันตกรรมมา การวินิจฉัยเพื่อให้การบำบัดรักษาโรคตามหลักวิชาชีพของโจทก์ ย่อมเป็นไปโดยอิสระภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 รวมทั้งการคิดค่าบริการ

รักษาด้วยดังนี้ การให้การบริการรักษาฟันของโจทก์ รวมทั้งคิดค่าบริการรักษาที่ได้กระทำในโรงพยาบาลฟัน จึงเป็นการกระทำของโจทก์ในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ และเมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 39 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า เงินได้พึงประเมินหมายความว่า "เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน" ประกอบกับมาตรา 40 ที่บัญญัติถึงประเภทของเงินได้พึงประเมินไว้ รวมถึงเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามอนุมาตรา (6)ว่า "คือวิชากฎหมายการประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้" อันจำแนกไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อโจทก์เป็นผู้ให้บริการรักษาฟันจนเป็นผลให้มีการจ่ายค่าบริการเพราะการนี้ จำนวน 1,751,857.44 บาท ไม่ว่าโจทก์จะเป็นผู้รับไว้เองหรือโรงพยาบาลฟันรับไว้ แทน ย่อมเป็นประโยชน์อันสืบเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพอิสระการประกอบโรคศิลปะของโจทก์โดยตรง และไม่ว่าโรงพยาบาลฟันจะได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้หรือไม่ ก็ตามหรือรับส่วนแบ่งจากยอดเงินดังกล่าวไปหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงให้เงินดังกล่าวอันเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระของโจทก์เป็นเงินได้ประเภทอื่น โจทก์จึงเป็นผู้มีเงินได้ทั้งจำนวนมิใช่โจทก์มีเงินได้เฉพาะเพียงส่วนแบ่งที่โจทก์ได้รับไว้เท่านั้น ดังนั้น เงินรายรับส่วนที่โรงพยาบาลฟันรับไปจึงเป็นเงินได้พึงประเมินของโจทก์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ด้วย การหักค่าใช้จ่ายของโจทก์ ในฐานะผู้มีเงินได้จากวิชาชีพอิสระประกอบโรคศิลปะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(6) และค่าลดหย่อน จึงต้องหักจากยอดเงินได้พึงประเมินค่าบริการรักษาฟัน จำนวน 1,751,857.44 บาท แล้วนำเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แล้วมาคิดคำนวณให้โจทก์เสียภาษีพร้อมเงินเพิ่มดังคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น

ส่วนปัญหาที่ว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจปรับปรุงเงินได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินว่า เงินได้ของโจทก์ร้อยละ 50 เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2) และให้โจทก์เสียภาษีเงินได้พร้อมเงินเพิ่มรวม 74,633 บาท แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(6) โดยต้องนำเงินได้ทั้งจำนวนมาคำนวณเสียภาษีและให้โจทก์เสียภาษีพร้อมเงินเพิ่มรวม 50,214.49 บาท คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันกับที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินไว้ว่าเงินได้ซึ่งโจทก์ได้รับจากค่าบริการของโจทก์จำนวน 875,928.72 บาท จากยอดเงิน 1,751,857.44 บาท ซึ่งโรงพยาบาล پذیر์ส่วนต่างไปเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2) ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้โจทก์เสียภาษีจากยอดเงินได้ทั้งจำนวนเป็นเพียงการคิดภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิได้เอาเงินได้อื่นมาคำนวณเพื่อเรียกเก็บภาษี จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในประเด็นข้ออื่น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจทำได้"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา-สันติ ทักทาล-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติต่อไปคือกรณีเงินได้พึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(6) คือ "วิชากฎหมายการประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้" ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(6) จึงมีอยู่ 6 ประเภทเท่านั้น ส่วนวิชาชีพใดที่จะจัดให้เป็นวิชาชีพอิสระก็จะต้องกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์ที่จัดให้จำแนกเงินได้จากวิชาชีพอิสระเป็นเงินได้อีกประเภทหนึ่งต่างหากตามที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ก็เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายให้เป็นพิเศษ กล่าวคือ เงินได้พึงประเมินจากวิชาชีพอิสระประกอบโรคศิลปะให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 ส่วนเงินได้พึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระนอกเหนือจากนี้ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 30 แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่กฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ ผู้มีเงินได้พึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น มีสิทธิที่จะแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นได้ ก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ตามความจำเป็นและสมควรโดยให้นำประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตริ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่อย่างไรก็ตามถ้าตามหลักฐาน ที่นำมาพิสูจน์นั้นปรากฏว่ามีรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายน้อยกว่าอัตรา ค่าใช้จ่ายที่พระราชกฤษฎีกากำหนด ก็ต้องถือว่ามีความใช้จ่ายเพียงเท่าหลักฐาน ที่นำมาพิสูจน์จะกลับไปใช้ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไม่ได้ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เงินได้พึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(6) ที่มีปัญหามากในขณะนี้คือ การประกอบโรคศิลปะ เพราะมีปัญหาว่าการประกอบโรคศิลปะดังกล่าวนั้นเมื่อมีเงินได้เกิดขึ้น จะถือว่าเป็นเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40(6) นี้ หรือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) คือเงินได้
เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจาก รับทำงานให้ฯ ซึ่งกฎหมายให้หักค่าใช้จ่าย
จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของยอดเงินได้แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท
เท่านั้นแต่กรณีการประกอบ วิชาชีพอิสระ ประกอบโรคศิลปะกฎหมายให้หักได้ถึง
ร้อยละ 60 โดยไม่จำกัดขั้นสูงไว้ จึงหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เช่น แพทย์ผู้มีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะตามที่กฎหมายกำหนดและจัดอยู่ในวิชาชีพอิสระมีเงินได้พึง
ประเมินจากการรักษาคนไข้เป็นเงิน 1,000,000 บาท ในปีภาษีนั้น ถ้าถือว่าเป็นเงิน
ได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 60 คือหักได้
ถึง 600,000 บาท แต่ถ้าถือว่าเป็นการรับทำการให้เท่านั้น ก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ
40 ของยอดเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นกรณีนี้ ก็จะหักค่าใช้จ่ายได้
เพียง 60,000 บาท ท่านผู้อ่านโปรดเปรียบเทียบกันดูว่า การหักค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกัน
กันมาก ซึ่งมีผลต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาก กล่าวคือ ฝ่ายผู้ประกอบ
วิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะก็จะถือว่า เงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้
จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ส่วนเจ้าพนักงานประเมินหรือฝ่ายผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษี
อากรก็มักจะอ้างว่า เป็นกรณีรับทำการให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2) เมื่อหา
ข้อยุติกันไม่ได้ ก็มีคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งมีคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรอยู่เสมอ และขึ้นสู่ศาล
ฎีกา ก็มีหลายเรื่องจนศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหานั้น ๆ เฉพาะเรื่องไปบ้างแล้ว แต่ก็คงมี
ปัญหาในข้อเท็จจริงบางเรื่องพิพาทกันต่อไปอีกเนื่องจากความเห็น ในเรื่องประเภท
เงินได้ 2 ประเภทนี้ ข้อเท็จจริงยังไม่ลงรอยกันเรื่องนี้ฝ่าย ผู้จัดเก็บภาษีคงต้อง
พิจารณาหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้องต่อไป นับว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงแต่
กระทบต่อระบบการจัดเก็บรายได้ ผู้เสียภาษีอากรและผู้รับบริการด้วย กรณีตาม
หัวข้อหมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระประกอบ
โรคศิลปะ มีเงินได้จากค่าบริการรักษาฟันจำนวน 1,751,857.44 บาท ได้แบ่งให้โรง
พยาบาลปันไปครึ่งหนึ่งตามสัญญา ที่ทำต่อกันไว้ กรณีจึงไม่มีปัญหาหรือข้อโต้เถียง

กันว่าโจทก์มีเงินได้จาก ประมวลรัฐฎากรตามมาตรา 40(2) หรือ 40(6) ปัญหา
เพียงว่าเงินได้ส่วน ที่เป็นส่วนแบ่งของโรงพยาบาลพ้นจะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน
ของโจทก์ด้วย หรือไม่เท่านั้น ไม่มีประเด็นหรือปัญหาว่าข้อเท็จจริงการรักษาพ้นและ
ได้รับ ค่าบริการนั้นเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระโรคศิลปะหรือไม่ ปัญหานี้
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อโจทก์เป็นผู้ให้บริการรักษาพ้นจนเป็นผล ให้มีการจ่ายค่า
บริการเพราะการนี้จำนวน 1,751,857.44 บาท ไม่ว่าโจทก์ จะเป็นผู้รับไว้เองหรือโรง
พยาบาลพ้นรับไว้แทน ย่อมเป็นประโยชน์อันสืบเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพ
อิสระการประกอบโรคศิลปะของโจทก์โดยตรง และไม่ว่าโรงพยาบาลพ้นจะได้หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายไว้หรือไม่ก็ตาม หรือ รับส่วนแบ่งจากยอดเงินดังกล่าวไปหรือไม่ก็ตาม
ย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลง ให้เงินได้ดังกล่าวอันเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพ
อิสระของโจทก์เป็นเงินได้ประเภทอื่น โจทก์จึงมีเงินได้ทั้งจำนวนมิใช่โจทก์มีเงินได้
เฉพาะเพียง ส่วนแบ่งที่โจทก์รับไว้เท่านั้น ดังนั้นเงินรายรับส่วนที่โรงพยาบาลพ้นรับ
ไป จึงเป็นเงินได้พึงประเมินของโจทก์ตามประมวลรัฐฎากร มาตรา 39 ด้วยการหัก
ค่าใช้จ่ายของโจทก์ในฐานะผู้มีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ประกอบโรค
ศิลปะตามประมวลรัฐฎากร มาตรา 40(6) และค่าลดหย่อน จึงต้องหักจากยอดเงินได้
พึงประเมินค่าบริการรักษาพ้นจำนวน 1,751,875.44 บาท" หลักกฎหมายจากคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 3193/2543 นี้ คงได้ข้อยุติที่สำคัญว่า เงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงิน
ได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระการประกวดโรคศิลปะ แม้ว่าจะมีข้อตกลงว่าแบ่งให้
บุคคลใดในการประกอบวิชาชีพอิสระนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่นแบ่งให้เจ้าของสถานที่
เช่น โรงพยาบาล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้บริการก็ต้องถือว่าผู้นั้นมีเงินได้ทั้ง
จำนวน ต้องหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนจากยอดเงินได้ทั้งหมดแล้วนำเงินได้สุทธิ ที่
เหลือไปคำนวณในการเสียภาษีในฐานะผู้มีเงินได้จากวิชาชีพอิสระโดยตรง ส่วน
ปัญหาว่าเมื่อตนเองเสียภาษีเงินได้ทั้งจำนวนแล้ว และเห็นว่าตัวเองเสีย ภาษีในส่วน
ของผู้รับส่วนแบ่งไปแล้ว ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องทำความตกลงกัน ต่อไปว่าผู้รับส่วน

แบ่งจะต้องจัดใช้คืนให้ตนอย่างไรต่อไป ซึ่งน่าจะหาข้อยุติ ที่เหมาะสมได้ พล
ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา